في الاصح بل هو كالام منفعته له ورقبته للوارث وله اعتاقه وعليه نفقته ان أوصى بمنفعته مدة وكذا أبدا في الاصح وبيعه ان لم يؤد كالمستأجر وان أبد فالاصح انه يصح بيعه للموصى له دون غيره وانه تعتبر قيمة العبد كلها من الثلث ان أوصى بمنفعته أبدا وان أوصى بها مدة قوم بمنفعته ثم مسلوبها تلك المدة ويحسب الناقص من الثلث وتصح بحج تطوع في الاظهر ويحج من بلده أو الميقات كما قيد وان أطلق فمن الميقات في الاصح وحجة الاسلام من رأس المال فان أوصى بها من رأس المال أو الثلث عمل به وان أطلق الوصية بها فمن رأس المال وقيل من الثلث ويحج من الميقات وللاجنبي أن يحج عن الميت بغير اذنه في الاصح ويؤدي الوارث عنه الواجب المالي في كفارة مرتبة ويطعم ويكسو في المخيرة والاصح انه يعتق أيضا وان له الاداء من ماله اذا لم تكن تركة وانه يقع عنه لو تبرع أجنبي بطعام أو كسوة لا اعتاق في الاصح وتنفع الميت صدقة ودعاء من وارث وأجنبي *(فصل)* له الرجوع عن الوصية وعن بعضها بقوله نقضت الوصية أو أبطلتها أو رجعت فيها أو فسختها أو هذا لوارثي وبيع واعتاق واصداق وكذا هبة أو رهن مع قبض وكذا دونه في الاصح وبوصية بهذه التصرفات وكذا توكيل في بيعه وعرضه عليه في الاصح وخاط خيطة معينة رجوع ولو وصى بصاع من صبرة فخلطها بأجود منها فرجوع أو بمثلها فلا وكذا بأرد في الاصح وطحن حنطة وصى بها وبذرها وعجن دقيق وغزل قطن ونسج غزل وقطع ثوب قميصا وبناء وغراس في عرصة رجوع

(فصل) يسن الايصاء بقضاء الدين وتنفيذ الوصايا والنظر في أمر الاطفال وشرط الوصي تكليف وحرية وعدالة وهداية الى التصرف في الموصى به واسلام لكن الاصح جواز وصية ذمي الى ذمي ولا يضر العمى في الاصح ولا تشترط الذكورة وأم الاطفال أولى من غيرها وينعزل الوصي بالفسق وكذا القاضي في الاصح لا الامام الاعظم ويصح الايصاء في قضاء الديون وتنفذ الوصية من كل حر مكلف ويشترط في أمر الاطفال مع هذا أن يكون له ولاية عليهم وليس لوصي ايصاء فان أذن له فيه جاز في الاظهر ولو قال أوصيت اليك الى بلوغ ابني أو قدوم زيد فاذا بلغ أو قدم فهو الوصي جاز ولا يجوز نصب وصي والجد حي بصفة الولاية ولا الايصاء بتزويج طفل وبنت ولفظه أوصيت اليك أو فوضت ونحوهما ويجوز فيه التوقيت والتعليق ويشترط بيان ما يوصى فيه فان اقتصر على أوصيت اليك لغا والقبول ولا يصح في حياته في الاصح ولو وصي اثنين لم ينفرد أحدهما الا ان صرح به وللموصي والوصي العزل متى شاء واذا بلغ الطفل ونازعه في الانفاق عليه صدق الوصي أو في دفع اليه بعد البلوغ صدق الولد

(كتاب الوديعة)

من عجز عن حفظها حرم عليه قبولها ومن قدر ولم يثق بأمانته كره فان وثق استحب وشرطهما شرط موكل ووكيل ويشترط صيغة المودع كاستودعتك هذا أو استحفظتك أو أنبتك في حفظه والاصح انه لا يشترط القبول لفظا ويكفي القبض ولو أودعه صبي أو مجنون ما لم يقبله فان قبل ضمن ولو أودع صبيا ما لا فتلف عنده لم يضمن وان أتلفه ضمن في الاصح والمحجور عليه بسفه كصبي وترتفع بموت المودع أو المودع وجنونه واغمائه وهما الاسترداد والرد كل وقت وأصلها الامانة وقد تصير مضمونة بعوارض منها أن يودع غيره بلا اذن ولا عذر فيضمن وقيل ان أودع القاضي لم يضمن واذا لم يزل يده عنها جازت الاستعانة بمن يحملها الى الحرز أو يضعها في خزانة مشتركة واذا أراد سفرا فليرد الى المالك أو وكيله فان فقدهما فالقاضي فان فقده فأمين فان دفنها بموضع وسافر ضمن فان أعلم بها أمينا

انكسرت على صنف فان باينته ضرب في المسئلة بعولها عدده والا فوفقه فما بلغ صحت منه أو صنفين فمن وافقت سهامه عدده رد لوفقه ومن لا ترك ثم ان تماثل عددا هما ضرب فيها أحدهما أو تداخلا فأكثرهما أو توافقا فحاصل ضرب وفق أحدهما في الآخر أو تباينا فحاصل ضرب أحدهما في الآخر ويقاس بهذا الانكسار على ثلاثة وأربعة ولا يزيد فان أريد معرفة نصيب كل صنف من مبلغ المسئلة ضرب نصيبه من أصلها فيما ضرب فيها فما بلغ فهو نصيبه يقسم على عدده

(فرع) مات عن ورثة فمات أحدهم قبل القسمة فان لم يرثه غير الباقين وارثهم منه كمن الاول جعل كأن الثاني لم يكن كاخوة وأخوات مات بعضهم عن الباقين والا فصحح مسئلة كل فان انقسم نصيب الثاني على مسئلته والا فان توافقا ضرب في الاولى وفق مسئلته والا فكلها ومن له شئ من الاولى أخذه مضروبا فيما ضرب فيها ومن الثانية أخذه مضروبا في نصيب الثاني أو وفقه

(كتاب الوصية) أركانها موصى له وبه وصيغة وموص وشرط فيه تكليف وحرية واختيار فلا تصح بدونها وفي الموصى له مطلقا عدم معصية وغير جهة كونه معلوما أهلا للملك فلا تصح بحمل سيحدث ولا لاحد هذين ولا لميت ولا لدابة الا ان فسر بعلفها ولا لعمارة كنيسة وتصح لعمارة مسجد ومصالحه ومطلقا وتحمل عليهما ولكافر وقاتل وحمل ان انفصل حيا لدون ستة أشهر منها أو لاربع سنين فأقل ولم تكن المرأة فراشا ولوارث ان أجاز باقي الورثة والعبرة بارثهم وقت الموت وبردهم واجازتهم بعده ولا تصح لوارث بقدر حصته والوصية لرقيق وصية لسيده فان عتق قبل موته فله وفي الموصى به كونه مباحا ينقل فتصح بحمل ان انفصل حيا أو مضمونا وعلم وجوده عندها وبثمر وحمل ولو معدومين وبهم وبنجس يقتنى ككلب قابل لتعليم وزبل وخمر محترمة ولو أوصى من له كلاب بكلب أو بها وله متمول صحت أو من له طبل لهو وطبل

حل بطبل حمل على الثاني وتلغو بالاول الا ان صلح للثاني وفي الصيغة لفظا يشعر بها صريحة كاوصيت له بكذا أو أعطوه